索引号： 000014348/2019-20675

主题分类： 应急管理

发布机构： 临漳县住房和城乡建设局

发布日期： 2019年05月09日

名称： 临漳县狄邱乡王庄村"3·16"高处坠落事故调查报告

效力状态：

文号： 无

临漳县狄邱乡王庄村“3•16”高处坠落事故调查报告

临漳县狄邱乡王庄村“3·16”高处坠落

事故调查报告

2019年3月16日上午9时左右，我县张村乡徐村村民候英杰站在狄邱乡王庄村村民魏晓飞新建房屋二楼楼顶西北角，操作提升机吊运砖块，由于提升机运砖块时造成首重尾轻失去平衡，被突然翘起的提升机打击坠落到地面，被紧急送往临漳县人民医院经抢救无效后死亡。

事故发生后，临漳县人民政府组织成立了由县住建局为组长单位，县应急局、县公安局、县监察委、县总工会、县检察院和狄邱乡政府、孙陶镇政府事故调查组。为维护法律法规的权威和事故调查的严肃性，事故调查组严格依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对此次事故开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、综合分析、调阅有性质和责任，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故方概况

1、孙艳彬施工队，属农村个人建筑施工队伍，无营业执照和建筑施工、劳务分包资质等相关证明文件，负责人孙艳彬（乙方，男，38岁，身份证号漳县孙陶镇杜家堂村人）。2018年10月19日，孙艳彬与魏晓飞（甲方）签订了《民房修建合同》，约定了工程为大清包和合同总价，还约定了乙方只负责乙现的一切安全事故由甲方负责。

2、候英杰（男，34岁，身份证号130423198508111118，系临漳县张村乡徐村人）。从承包人孙艳彬处口头分包基础砌砖任务，2019年3月16日上午9砖块时被提升机打击，坠落地面经抢救无效后死亡。

3、魏晓飞，新建房屋房主（男，31岁，身份证号130423198810210715，系临漳县狄邱乡王庄村人）。2018年10月左右动工新建房屋，建筑面积为504.

二、事故发生经过、救援和报告过程

（一）事故发生经过

2019年3月16日上午上班后，孙艳彬拉来了提升机（散件），与候英杰等三人（张爱花、候树山、冀保德）共同抬到了二楼楼顶，散件组装好后由于排张爱花用脚踩住提升机尾端底部横杠当临时配重，自己亲自操作提升机，当吊运手推车到4、5米高时，提升机突然失去平衡尾部翘起，打击到站在提升机物线轨迹跌落到新建房屋北侧6.5米外的地面，呈头北脚南面部朝上状。提升机同时也掉落到地面。

（二）事故救援情况

孙艳彬听到提升机掉落到地面声响后，立即从房屋东侧跑到房屋北侧，看到躺在地上的候英杰，发现候英杰鼻孔流血，立即拨打了急救电话，等了一飞开上候英杰的面包车，与孙艳彬、候树山、冀保德一同将候英杰送往县医院急诊科，经紧急检查抢救无效后死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，施工队负责人孙艳彬未向当地乡镇政府报告，也未向县有关部门报告，事故方存在瞒报情节。

三、事故原因、性质

（一）直接原因

提升机主要用于吊运物料，其尾端应有足够的配重，才能确保提升机始终处于水平状态和吊运稳定。候英杰在提升机组装完成但没有足够配重情况下机尾端底部的横杠做临时配重，自己亲自操作提升机吊运手推车，因配重力量不足导致提升机失去平衡，打击到本人并造成高处坠落死亡。

（二）间接原因

1、孙艳彬建筑承包施工队，未经工商登记，未取得相应建筑施工以及劳务分包资质，违法承揽建筑施工任务。施工队负责人孙艳彬，疏于施工作业防护网，指示地面人员往手推车装砖，默许候英杰违规操作，为提升机吊运砖块失去平衡打击操作人员埋下隐患。

2、定作人魏晓飞发包新建房屋建设任务，未能严格审查承包人作业资质，把新建房屋建设任务发包给无资质的施工队伍，作为定作人存在一定的选任

（三）事故性质

根据国家安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号，二〇〇七年十月九日）第四项（关于农村房屋建筑造成事故的【包括无资质的施工队】或者相互之间以互助的形式请人进行新建、改建以及修缮房屋过程中造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故）调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第四款（一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失）的规定，本违规操作导致发生的一般生产安全事故。

四、事故责任认定

1、孙艳彬建筑施工队，未经工商登记，未取得相应建筑施工以及劳务分包资质，违法承揽建筑施工作业。施工队主要负责人孙艳彬，疏于施工现场网，在提升机未加足够配重情况下，指示地面人员往手推车装砖，默许候英杰违规操作，为提升机吊运砖块失去平衡埋下隐患，违反了《中华人民共和国安的规定，对事故发生负有主要责任；且在事故发生后未按法律法规规定报告事故，存在瞒报情节，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规

2、候英杰，事故受害者。在提升机组装完成后，在没有足够配重情况下，安排张爱花用脚踩住提升机尾端底部的横杠做临时配重，亲自操作提升机违规操作的冒险作业行为，对事故发生负有一定责任。

3、房主魏晓飞，违反建筑施工项目发包的有关法律法规规定，违法将建筑施工项目发包给无资质的施工队伍，存在选任过失，对事故发生负有一定责

五、整改措施建议

1、各建筑施工企业(含个体民间组织)要认真加强安全管理，严格落实主体责任，不断加大安全投入，积极开展教育培训，依法依规组织生产，切实类安全事故的发生。

2、乡镇人民政府要认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任落实到每一名领导、干部头上，严格落实属地管理责任，依法依规，严管严抓。

3、县有关行业主管部门，要坚持“管行业必须管理安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，认真履行行业安全管理职责，切实加强对资质、超资质承揽建筑施工作业或现场安全管理缺失的非法违法生产经营行为，全面组织安全检查，依法依规严厉打击，维护建筑市场生产经营秩序，维护

临漳县政府门户网站 临漳县人民政府办公室主办
版权所有：临漳县人民政府 冀ICP备18016638号-1
冀公网安备 13042302000100号 网站标识码：1304230008